

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1866/2531

อัยการ ประจำศาล จังหวัด เบตง
สืบตำรวจตรี ภาณุพงศ์ นาค เล็ก กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

การที่ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวและใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดโดยไม่ระบุนวรรคในมาตราที่จำเลยกระทำความผิดและใช้คำว่าเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรีนั้น ยังไม่ถูกต้องเพราะมาตรา 340 ตรีเป็นบทกำหนดโทษ ไม่ใช่บทเพิ่มโทษ ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 340 วรรคสอง, 83, 340 ตรี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 83 จำคุก 12 ปีเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 340 ตรี จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักและเหตุผลมั่นคง รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 คือคนร้ายผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ด้วยผู้หนึ่ง พยานฐานที่อยู่ของจำเลยที่ 1 ไม่พอฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิด

และต้องรับโทษตามฟ้อง ส่วนที่ขอให้ลงโทษเพียงสถานเบา นั้นเห็นว่าคำรับสารภาพ
ชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ
ควรลดโทษให้ แต่ที่ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษโดยไม่
ระบวรกรในบทมาตราที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิดและใช้คำว่าเพิ่มโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี มา นั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 340 ตรี เป็นเพียง
บทกำหนดโทษไม่ใช่บทเพิ่มโทษ"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
342 วรรคสอง, 83, 340 ตรี ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 ปี ลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 13 ปี 6
เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>